

RECURSO CÍVEL Nº 5060271-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSUE LIMA DO NASCIMENTO (AUTOR)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. INSS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. TEMA 326 DA TNU. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. OMISSÃO DO INSS QUANTO À EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais nos moldes da fundamentação. Condene o recorrente vencido em honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5060271-75.2024.4.02.5101

510014586600 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5060271-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSUE LIMA DO NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação que versa sobre descontos não autorizados a título de contribuição associativa.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

“(…)

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelo INSS, já que, na eventualidade de serem julgados procedentes os pedidos autorais, há a possibilidade de que a responsabilidade pelo cumprimento de todas ou algumas medidas venha a ser de tal entidade. Ademais, o INSS é o responsável pelos descontos efetuados no benefício da parte autora, mesmo que o contrato não tenha sido efetivamente firmado pela parte autora.

Sem mais preliminares, passo à apreciação da demanda, na forma do art. 355, I do CPC.

No mérito propriamente dito, em contestação, a AASAP confirmou a existência do contrato firmado com a parte autora, no entanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, apresentar cópia do mesmo devidamente assinado pela parte autora.

Na dinâmica da distribuição do ônus da prova, muito embora haja o ônus em princípio da parte autora de comprovar os fatos por si alegados, em se tratando de um não fato, ou um fato negativo, há a impossibilidade material de que tal ônus seja assim distribuído. Com efeito, o ônus probatório deve recair sobre quem afirma a existência do vínculo contratual que dá suporte às medidas que estão sendo combatidas.

Logo conclui-se que a parte autora não assinou o contrato de associação com a AASAP, devendo o mesmo ser cancelado, bem como os débitos efetuados no benefício previdenciário da parte autora sob a rubrica “CONTRIB. AASAP”.

A parte autora ajuíza a presente ação para impugnar os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, relativos a contribuição AASAP, uma vez que não se associou, tampouco autorizou débito das contribuições em seu benefício.

Nos presentes autos restou incontroverso através dos documentos juntados pela parte autora - Evento 1 - Anexos 4 e 5, que foram efetuados descontos no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição - NB 163.977.363-8 desde julho de 2024, com parcelas mensais no valor de R\$ 47,93, referentes a contribuição para a segunda ré, AASAP, senão vejamos:

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
07/2024	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 1.869,56	CCF - CONTA-CORRENTE		05/08/2024		Não	Não
Banco: 104 - CAIXA OP: 496466 - SHOPPING SAO GONCALO, RJ 3028 Ocorrência: Crédito não retornado								
Data Cálculo: 08/07/2024 Origem: Maciça Validade Início: 05/08/2024 Fim: 30/09/2024								
Rubrica	Descrição Rubrica		Valor					
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO		R\$ 1.917,49					
288	CONTRIB. AASAP 0800 202 0177		R\$ 47,93					

Tais valores descontados devem ser ressarcidos exclusivamente pela AASAP, uma vez que a referida associação limitou-se a alegar que recebeu solicitação de associação da parte autora, no entanto, não apresentou cópia da solicitação assinada pela parte autora.

Dessa forma, o suposto contrato de associação da parte autora deve ser considerado nulo e cabe exclusivamente à AASAP, restituir, de forma simples, à parte autora todas as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário desde julho de 2024..

Em relação à responsabilidade do INSS, a parte autora afirma que nunca autorizou descontos em seu benefício a título de Contribuição AASAP.

Restou incontroverso que a parte autora é titular do Benefício de aposentadoria por tempo de contribuição - NB 163.977.363-8.

A questão controvertida nos autos cinge-se à verificação da responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, uma vez que não comprova que a parte autora tenha autorizado o desconto de contribuição para a segunda ré.

Logo, caberia ao INSS diligenciar junto à parte autora acerca da validade e anuência da mesma em relação à contribuição AASAP impugnada nos presentes autos.

Dessa forma o INSS também deve ser responsabilizado pela negligência dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

No que tange ao dano moral, cabe mencionar que não há critérios objetivos para a sua fixação, subordinando-a ao arbítrio judicial, que deve pautar-se pelo critério de equilíbrio. Não se deve, desta forma, fomentar o enriquecimento indevido da parte, pelo que deve o Juiz, ao fixar a verba compensatória, pautar-se no Princípio da Razoabilidade, amparando-se nas circunstâncias fáticas do caso concreto e nas provas carreadas aos autos que apontem a extensão do dano, conforme orientação do artigo 944 do CC/02.

Assim, comprovada a falta contra a legalidade constitucional praticada pela ré, violando as normas dos artigos 5º, X da CRFB/88 e artigo 927, parágrafo único do CC/02, os danos morais injustos perpetrados à parte autora, nas circunstâncias, resultam evidentes ipso facto, sendo a hipótese de dano moral in re ipsa.

Previsto textualmente na CF/88, o dano moral refere-se ao abalo sofrido na esfera subjetiva da pessoa, normalmente atinente aos direitos da personalidade, e que, dada a impossibilidade de ser recomposto, pois se consubstancia numa dor, num abalo, para além da esfera de normalidade do homem médio, merece uma compensação econômica.

Assim sendo, entendo pertinentes os fundamentos autorais pela existência de necessidade de reparação moral, de modo que, firmada a responsabilidade civil pela omissão ilícita; dano evidenciado e relação de causa e efeito, além da culpa, por não proceder às averiguações necessárias antes de efetuar os descontos, para que, ao menos, sejam minimizadas as hipóteses de reiteração de fatos semelhantes a estes ora em debate.

Por derradeiro, o problema reside na quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido, considerando que o bem lesado (honra, sentimento, nome) não se mede monetariamente.

Relativamente ao quantum da indenização, vale referir recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, cujo relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino considerou para o razoável arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais a reunião dos seguintes critérios: valorização das circunstâncias do evento danoso (elementos objetivos e subjetivos da concreção) e o interesse jurídico do lesado.

No voto proferido no Recurso Especial nº 959.780/ES, julgado em 26.04.2011, o Ministro explica com percuciência alguns parâmetros para a fixação do valor da indenização:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o **interesse jurídico lesado**, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (**grupo de casos**). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as **circunstâncias particulares do caso** (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

O julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade^[1]. Outrossim, entendo que a condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora, bem como deve-se observar a extensão do dano, nos termos do art. 944 do CC.

Nesse sentido é a lição de Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, 4ª ed., 1993, p. 60), nos seguintes termos:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

Por fim, ainda sobre a extensão do dano, merecem menção os enunciados 455 e 458 da V JORNADA DE DIREITO CIVIL:

“Art. 944: embora o reconhecimento dos danos morais se dê, em numerosos casos, independentemente de prova (in re ipsa), para a sua adequada quantificação, deve o juiz investigar, sempre que entender necessário, as circunstâncias do caso concreto, inclusive por intermédio da produção de depoimento pessoal e da prova testemunhal em audiência” (**Enunciado 455**).

“Art. 944: o grau de culpa do ofensor, ou a sua eventual conduta intencional, deve ser levado em conta pelo Juiz para a quantificação do dano moral” (Enunciado 458).

Assim considerando e ponderando-se as condições pessoais da vítima e a extensão do dano, tal como orienta-nos o art. 944 do CC/2002, e levando-se, ainda, em consideração os descontos indevidos em verba alimentar, o decurso do tempo em que a parte autora viu-se alijada do numerário que lhe pertence, tendo inclusive de recorrer ao Judiciário para reaver os valores descontados de seus benefícios, fixo o valor da indenização por dano moral em R\$ 3.000,00 (três mil reais).

*Isto posto, **CONFIRMO A DECISÃO - EVENTO 10 e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** registrados na peça inicial, na forma do art.487, I do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, para:*

*- condenar, **exclusivamente**, o INSS a cancelar definitivamente os descontos no benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição - NB 163.977.363-8, titularizado pela parte autora, relativos às contribuições no valor de R\$ 47,93, sob a nomenclatura “CONTRIB. AASAP”, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente, sob pena de multa única no valor de R\$ 500,00, a ser convertida em favor da parte autora;*

*- condenar, **exclusivamente**, a ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA - AASAP a declarar inexistente o contrato de associação da parte autora; no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente, sob pena de multa única no valor de R\$ 500,00, a ser convertida em favor da parte autora;*

*- condenar, **exclusivamente**, a ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA - AASAP a cancelar a cobrança de qualquer débito relativo à contribuição da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente, sob pena de multa única no valor de R\$ 500,00, a ser convertida em favor da parte autora;*

*- condenar, **exclusivamente**, a ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA - AASAP a restituir à parte autora, de forma simples, todas as parcelas descontadas do benefício previdenciário da parte autora, sob a nomenclatura “CONTRIB. AASAP”, a título de danos materiais. O valor correspondente à indenização material deverá ser corrigido monetariamente, nos moldes da Tabela de Precatórios da JF, desde o dia em que foi debitada cada parcela, até a data da requisição de pagamento, acrescido dos juros legais contados a partir da citação que fixo em 1% ao mês.*

*- condenar, o INSS e a ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA - AASAP a pagarem, **solidariamente**, ao autor a quantia de R\$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de correção monetária pelos índices da Tabela de Precatórios da Justiça Federal, a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ e até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.*

Sobrevindo qualquer novo desconto a título de CONTRIBUIÇÃO AASAP, sujeitar-se-á ambos os réus, a pagarem solidariamente, multa cominatória única no valor de R\$500,00 (quinhentos reais), a ser convertida em favor da parte autora.

Defiro a prioridade etária na tramitação do feito.

Indefiro a gratuidade de justiça.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.”

Recorre o INSS aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a incompetência da Justiça Federal após sua exclusão da lide. Suscita a prejudicial de prescrição trienal. No mérito, argui a inexistência de ato ilícito e de vantagem financeira da autarquia; a inexistência de nexo causal; e a culpa exclusiva de terceiro. Reafirma que as quantias descontadas em folha de pagamento foram integralmente repassadas à associação, única responsável pela restituição e pela indenização dos danos morais. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a natureza subsidiária da responsabilidade da autarquia.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, assevera esta relatora que tem ciência de que foi afetado na TNU recurso em que se discute a mesma questão ora tratada (PEDILEF 0517143-49.2019.4.05.8100/CE - Tema 326). Todavia, não há determinação de suspensão de julgamento dos processos que abordem a mesma temática nas instâncias ordinárias. Por esse fundamento, não há falar em óbices ao julgamento do recurso inominado interposto nestes autos.

Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do INSS.

Sendo o INSS o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamentos dos aposentados, a ele cabe zelar pela operacionalização de descontos facultativos para associações, só podendo efetuar-los com a expressa autorização e dentro dos limites legais e regulamentares. Nesse sentido, vide o art. 115, V, da Lei nº 8.212/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento de benefício além do devido;

III - Imposto de Renda retido na fonte;

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.[...] (grifos acrescidos)

Desse modo, restam rechaçadas as teses de que a autarquia figura como mero órgão pagador; de que o desconto se consubstancia em fato exclusivo de terceiro; e de que eventual responsabilidade omissiva demandaria a comprovação de culpa. Isso porque há um dever de agir no sentido de se verificar se existe, de fato, a permissão de desconto em folha de pagamento por parte do INSS, sob pena de responsabilização objetiva da entidade pública (CF, art. 37, §6º).

Mantido o INSS no polo passivo, resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Rejeito, no mais, a alegação de que a pretensão estaria prescrita, porquanto decorrido prazo superior a três anos.

Ora, em se tratando de ação movida em face de pessoa jurídica de direito público, deve-se aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do CC.

Tendo a parte autora deduzido pretensão dentro do prazo de cinco anos, não há prescrição há reconhecer no caso concreto.

No caso dos autos, o autor sofreu descontos não autorizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição associativa.

No entanto, a despeito da fraude, os descontos não teriam se realizado caso o INSS tivesse cumprido seu dever de checagem prévia quanto à regularidade da autorização. Não tendo assim agido, deve responder pelos danos morais decorrentes de sua omissão.

Logo, agiu com acerto o Juízo de origem ao condenar a autarquia previdenciária a pagar à parte autora indenização por danos morais.

Registre-se que, ao contrário do que alega o INSS, não há falar em aplicação do entendimento fixado no Tema 183 da TNU, conforme precedentes desta Turma nos autos nº 5004207-46.2018.4.02.5104 e nº 5007130-11.2019.4.02.5104. Descabido, pois, falar em responsabilidade subsidiária da autarquia.

Dessa forma, considerando que apenas o INSS recorreu, e tendo em vista a matéria devolvida a esta instância revisora, entendo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais nos moldes da fundamentação.** Condene o recorrente vencido em honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.